

POWTÓRKA - PRAWO RZECZOWE

MAŁGORZATA CZYŻNIAK

MARIA SZCZEKAŁO

WOJCIECH DOBRZAŃSKI

ARTUR TARWACKI

PAWEŁ JANKOWSKI

MACIEJ SEPIOŁO



KAZUS 1.

Gaius narzeka na swojego sąsiada, ponieważ rynna Popiliusa jest tak ustawiona, że woda podczas deszczu zalewa mu biblioteczkę. Gaius chce dochodzić swoich praw. Jaka skarga mu przysługuje i dlaczego?

KAZUS 2.

Podaj stan faktyczny uzasadniający wniesienie vindicatio servitutis.

Przykład: Krzesław dostał służebność via od Gaiusa Juliusa Pupiusa na podstawie aktu mancipatio.

Po latach Gaiusowi przestało odpowiadać, że Krzesław przechodził przez jego pole malin ze swoim bydłem. Postanowił, że wybuduje mur niczym Donald Trump i będzie miał święty spokój. Tak też uczynił. Następnego dnia Krzesław zobaczywszy mur, złożył skargę VINDICATIO SERVITUTIS przeciwko Gaiusowi.

KAZUS 3.

Bombylion przywiózł z niezwyklej wyprawy do Chin cztery pandy rude. Trzyma je w swojej posiadłości wiejskiej i pokazuje znajomym, aby im zaimponować. Niewolnik Bombyliona Stefan, który opiekuje się pandami przyuczył je tak, aby przychodziły do niego po usłyszeniu sygnału dźwiękowego w postaci gry na cytrze. Pandy wiedzą, że dostaną wtedy bambus. Pewnego dnia na grunt Bombyliona wszedł Asparagus, który jest organizatorem igrzysk cyrkowych. Założył sidła i złapał jedną z pand. Niewolnik Stefan poinformował o tym Bombyliona, który chce wytoczyć rei vindicatio. Tymczasem Asparagus twierdzi, że zawłaszczył pandę w myśl zasady wolności polowania. Kto ma rację i dlaczego?